

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Concurso de Pessoas (arts. 29 a 31 do CP)

O que é concurso?

Um dos significados seria o ato de várias pessoas buscarem o mesmo fim.

Grosso modo, *concurso público* é isso. Várias pessoas (CONCORRENTES) buscando (CONCORRENDO) o mesmo fim (A ADMISSÃO NO CARGO PÚBLICO).

No Direito Penal, **CONCURSO DE PESSOAS** não foge do mesmo significado.

Mais de uma pessoa (COAUTORES ou AUTOR/PARTÍCIPE) em busca do mesmo objetivo (O CRIME).

Mas quando há CONCURSO DE PESSOAS?

A doutrina elenca alguns REQUISITOS para configuração do concurso de pessoas, são eles:

- **PLURALIDADE DE AGENTES**

Como apontando, concurso de pessoas ocorre quando mais de uma pessoa (COAUTORES ou AUTOR e PARTÍCIPE) buscam mesmo objetivo (O CRIME).

Assim, é indispensável a PLURALIDADE DE AGENTES (mais de uma pessoa).

Esses agentes podem ser considerados AUTORES ou PARTÍCIPE.

Mas o que é AUTOR? O que é PARTÍCIPE?

Prevalece na doutrina e na jurisprudência a TEORIA RESTRITIVA.

Segundo tal teoria, o conceito de autor é RESTRITO, ou seja, só é considerado AUTOR quem pratica a conduta (núcleo do tipo penal). Quem concorre para o crime, sem praticar a conduta (o núcleo do tipo penal), será considerado PARTÍCIPE.

Assim, quem atira em alguém é AUTOR do homicídio porque **realizou a conduta típica: “matar alguém”**.

Quem, ciente da trama, fornece a arma do homicídio é **PARTÍCIPE**.

Desta forma, se João, ciente de que José pretende matar seu desafeto, empresta-lhe uma arma para esse fim. Consumado o homicídio, mesmo sem João realizar o fato típico (matar alguém), João será considerado **Partícipe**.

Ressalta-se que o Brasil utilizou a TEORIA DA ACESSORIEDADE LIMITADA, segundo a qual a participação punível sempre necessita de que o fato principal seja típico e antijurídico, mas não precisa ser culpável.

IMPORTANTE: A autoria mediata é aquela que o verdadeiro autor (o mediato) utiliza alguma pessoa para cometer o crime, os casos de obediência hierárquica, coação moral irresistível, por exemplo. Nos casos de AUTORIA MEDIATA, não há concursos de pessoas. Visto que executor do crime não atua com vontade ou consciência.

Em tempo, se PARTICIPAÇÃO FOR DE MENOR IMPORTÂNCIA, o partícipe responderá pelo crime, porém, a pena poderá ser diminuída.

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - **Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.**

Ressalta-se que para fins de aplicação de pena, a participação de menor importância constitui causa geral de diminuição da pena.

CRIMES MONOSSUBJETIVOS – são crimes que **podem** ser cometidos por apenas uma pessoa. Homicídio, por exemplo. Nesses crimes, o CONCURSO DE PESSOAS pode ocorrer ou não. Em outras palavras, o CONCURSO DE PESSOAS **É EVENTUAL**, ou seja, eventualmente pode ocorrer. **CRIMES PLURISSUBJETIVOS** – são crimes que **DEVEM** ser cometidos por mais de uma pessoa. Quadrilha, por exemplo. Nesses crimes, o CONCURSO DE PESSOAS deve ocorrer. Em outras palavras, o CONCURSO DE PESSOAS **É NECESSÁRIO**, ou seja, necessariamente deve ocorrer.



Fique ligado!

TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO

Para a teoria do domínio do fato, a relevância está em o agente praticar **uma parte necessária do plano global (não precisa ser efetivamente a ação descrita no tipo penal)**.

Veja a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Aplicável a teoria do domínio do fato para a delimitação entre coautoria e participação, sendo coautor aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do delito, não obrigatoriamente em sua execução.(...) (STJ, REsp 1068452 PR 2008/0131712-5, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Julgamento: 02/06/2009, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA Publicação:DJe 29/06/2009)

Welzel destaca que “a co-autoria é autoria; sua particularidade consiste em que o domínio do fato unitário é comum a várias pessoas. Co-autor é quem possuindo as qualidades pessoais de autor é portador da decisão comum a respeito do fato e em virtude disso toma parte na execução do delito”.

Veja a doutrina de Rogério Greco in Direito Penal, parte geral:

*“ Dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo. **Essa divisão de trabalho reforça a idéia de domínio funcional do fato. Isto porque cada agente terá o domínio no que diz respeito à função que lhe fora confiada pelo grupo. Com relação a essa função, que deverá ter importância na realização da infração penal, o agente é o senhor de suas decisões, e a parte que lhe toca terá importância no todo.** Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, **cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas**”.*

Assim, no que diz respeito ao concurso de pessoas para a realização de crimes dolosos, a teoria do domínio do fato considera autor o coautor que realiza uma parte necessária do plano global — o que se denomina domínio funcional do fato — que, mesmo não sendo um ato típico, integra a resolução delitiva comum.

- **NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O COMPORTAMENTO DO CONCORRENTE E O RESULTADO DO CRIME**

Veja o que diz o Código Penal:

*Art. 29 - **Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.***

Vamos exemplificar.

Antônio deseja matar um desafeto. Sabendo disso, José empresta um arma de fogo para seu amigo Antônio. Dias depois Antônio mata o citado desafeto, mas não utiliza a arma de fogo emprestada por José. Pergunto: José agiu em concurso de pessoas?

Devemos observar se houve NEXO DE CAUSALIDADE entre o comportamento de José e o resultado crime, ou seja, se José concorreu para o crime.

Relação de causalidade Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

O homicídio (o resultado) só pode ser imputável a quem lhe deu causa. Em outras palavras, só responderá pelo homicídio (resultado) a pessoa que deu causa.

O que é Causa? É a conduta (ação/omissão) sem a qual o resultado (a morte) não teria ocorrido.

No nosso exemplo, embora tivesse o dolo de “ajudar” no homicídio, a conduta de José EM NADA CONTRIBUIU PARA O RESULTADO. José emprestou a arma, mas Antônio não a utilizou.

Logo, José não responderá por homicídio, visto que sua participação foi irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa.

- **VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS CONCORRENTES**

Há concurso de pessoas quando elas atuam em unidade de desígnios para praticar um crime. Para caracterização do concurso de pessoas, além de outros requisitos, é necessário o liame subjetivo entre agente e identidade de fato.

Então há concurso de pessoas quando os concorrentes “combinam” cometer um crime?

Sim, mas apenas a combinação, basta a mera “adesão subjetiva” entre os agentes com a finalidade de praticar o ato.

Como assim adesão subjetiva?

Veja um exemplo: Maria, empregada doméstica de uma residência, profundamente apaixonada pelo vizinho, sem que este soubesse, escuta sua conversa com uma terceira pessoa acordando o furto da casa em que ela trabalha durante os dias de semana à tarde. Para facilitar o sucesso da operação de seu amado, ela deixa a porta aberta ao sair do trabalho.

Maria não combinou nada com o vizinho, mas aderiu ao crime.

Assim, no concurso de pessoas é necessário que cada concorrente tenha consciência de contribuir para a atividade delituosa de outrem, no entanto, fica dispensada a prévia combinação entre eles, já que é possível a mera adesão subjetiva.

E se não houver esse vínculo subjetivo?

Se José e João em conjunto (em combinação) arquitetam e executam um plano para matar Mario, há concurso de pessoas. Agora José quer matar Mario, sem José saber, João também quer matar Mario. Nesse caso, não há concurso de pessoas. Nesse último caso, estaremos diante da **AUTORIA COLATERAL**, ou seja, quando os concorrentes se comportam para o mesmo fim, mas desconhecem a conduta alheia. Não há concurso de pessoas. Há ainda a **AUTORIA INCERTA**. Veja o que diz Rogério Greco in Direito Penal, parte geral: “Pode acontecer, contudo, que saibamos os autores dos disparos, como no caso acima em que A e B atiraram em direção a C, mas, mesmo assim, não conseguimos identificar o autor do disparo que levou a vítima à morte. Existe a autoria colateral, haja vista que não atuaram unidos pelo vínculo psicológico. Dessa autoria colateral surgirá uma outra, chamada autoria incerta. Sabe-se quais são os possíveis autores, mas não se consegue concluir, com a certeza exigida pelo Direito Penal, quem foi o produtor do resultado. Daí dizer-se que a autoria é incerta”. Ora, como próprio nome já diz, na autoria INCERTA, o verdadeiro autor é INCERTO.

• IDENTIDADE DO CRIME

A infração penal precisa ser igual. Em outras palavras, os concorrentes devem buscar o mesmo crime.

No Brasil, ADOTA-SE COMO REGRA, a teoria MONISTA. Tal teoria determina que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas do citado CRIME, na medida de sua culpabilidade.

Em outras palavras, todos concorrentes (autores e partícipes) respondem pelo mesmo crime.

Há exceções. Sim, o Código Penal prevê hipóteses excepcionais de aplicação da teoria PLURALISTA (onde os concorrentes podem responder por crimes diferentes).

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 29 (...) § 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

A questão trata do seguinte caso: e se José queria lesionar Mario, e João matar?

Tratando-se de concurso de agentes, quando comprovada a vontade de um dos autores do fato em participar de crime menos grave, será aplicada A PENA DO CRIME MENOS GRAVE (e não a pena mais grave diminuída até a metade).

Se o resultado mais grave ter sido previsível, A PENA DO CRIME MENOS GRAVE SERÁ AUMENTADA ATÉ A METADE.

Em tempo, tenha em mente que alguns autores não consideram a identidade de crimes como requisito para o concurso de pessoas.

- **NECESSIDADE DE NO MÍNIMO A TENTATIVA**

Certas doutrina apontam tal como requisito. Veja o que diz o Código Penal:

Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

Em regra (salvo disposição expressa), o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio só são puníveis se forem ao menos tentados.

COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

Visto os requisitos, vamos finalizar com um dos assuntos mais recorrentes em provas, a questão comunicação das circunstâncias no concurso de pessoas.

Vamos observar o artigo 30 do Código Penal:

*Art. 30 – Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares do crime.***

A regra geral é que se duas pessoas cometem um crime em concurso, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam (não afetam a outra pessoa).

Exemplo: *Se José (menor de idade) e João (maior de idade) cometem juntos um roubo, a condição de José ser menor de idade não beneficia João. Em outras palavras, a condição de caráter pessoal de José (menoridade) não se comunica.*

Mas como visto, se a circunstância ou a condição de caráter pessoal for elementar do crime, haverá comunicação.

Elementar de um crime são todos os **itens essenciais (ELEMENTARES)** para configuração do crime. Traduzindo: são circunstâncias e condições que se não estiveram presentes, não estará configurado o crime.

Melhor exemplificar: No crime de peculato é **ESSENCIAL, ELEMENTAR**, que um agente seja **FUNCIONÁRIO PÚBLICO**. Se não tiver funcionário público, não tem peculato, por exemplo.

Logo, ser **FUNCIONÁRIO PÚBLICO** É ELEMENTAR PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO, por isso, essa circunstância (Ser Funcionário Público) se comunica.

Assim, o particular que “ajuda” um funcionário público a cometer o crime de peculato, responderá pelo crime de peculato na condição de partícipe/coautor. Em outras palavras, a circunstância de caráter pessoal elementar para ocorrência do crime (SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO) se comunica.

Deve ser ressaltado que para haver essa comunicação, o particular deverá saber que o autor do crime é funcionário público.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

DO CONCURSO DE PESSOAS

A doutrina elenca alguns REQUISITOS para configuração do concurso de pessoas, são eles:

- **PLURALIDADE DE AGENTES**

É indispensável a PLURALIDADE DE AGENTES (mais de uma pessoa).

Segundo a teoria que prevalece (RESTRITA), o conceito de autor é RESTRITO, ou seja, só considerado AUTOR que pratica a conduta (núcleo do tipo penal). Quem concorre para o crime, sem praticar a conduta (o núcleo do tipo penal), será considerado PARTÍCIPE.

Nos casos de AUTORIA MEDIATA, não há concursos de pessoas. Visto que executor do crime não atua com vontade ou consciência.

Se PARTICIPAÇÃO FOR DE MENOR IMPORTÂNCIA, o partícipe responderá pelo crime, porém, a pena poderá ser diminuída.

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

CRIMES MONOSSUBJETIVOS – são crimes que **podem** ser cometidos por apenas uma pessoa. Homicídio, por exemplo. Nesses crimes, o CONCURSO DE PESSOAS pode ocorrer ou não. Em outras palavras, o CONCURSO DE PESSOAS **É EVENTUAL**, ou seja, eventualmente pode ocorrer.

CRIMES PLURISSUBJETIVOS – são crimes que **DEVEM** ser cometidos por mais de uma pessoa. Quadrilha, por exemplo. Nesses crimes, o CONCURSO DE PESSOAS deve ocorrer. Em outras palavras, o CONCURSO DE PESSOAS **É NECESSÁRIO**, ou seja, necessariamente deve ocorrer.

- **NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O COMPORTAMENTO DO CONCORRENTE E O RESULTADO DO CRIME**

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Só responderá quem tiver uma participação relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

- **VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS CONCORRENTES**

Há concurso de pessoas quando em essas atuam em unidade de desígnios para praticar um crime.

É necessário que cada concorrente tenha consciência de contribuir para a atividade delituosa de outrem, no entanto, fica dispensada a prévia combinação entre eles, já que é possível a mera adesão subjetiva.

Não há concurso de pessoas na **AUTORIA COLATERAL**, ou seja, quando os concorrentes se comportam para o mesmo fim, mas desconhecem a conduta alheia.

- **IDENTIDADE DO CRIME.**

A infração penal precisa ser igual. Em outras palavras, os concorrentes devem buscar o mesmo crime.

No Brasil, ADOTA-SE COMO REGRA, a teoria MONISTA. Tal teoria determina que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas do citado CRIME, na medida de sua culpabilidade.

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Há exceções. Sim, o Código Penal prevê hipóteses excepcionais de aplicação da teoria PLURALISTA (onde os concorrentes podem responder por crimes diferentes).

Art. 29 (...)

§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

A questão trata do seguinte caso: e se José queria lesionar Mario, e João matar?

Tratando-se de concurso de agentes, quando comprovada a vontade de um dos autores do fato em participar de crime menos grave, será aplicada A PENA DO CRIME MENOS GRAVE (e não a pena mais grave diminuída até a metade).

Se o resultado mais grave ter sido previsível, A PENA DO CRIME MENOS GRAVE SERÁ AUMENTADA ATÉ A METADE.

- **NECESSIDADE NO DE MÍNIMO A TENTATIVA**

Certas doutrina apontam tal como requisito. Veja o que diz o Código Penal:

Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

Vamos observar o artigo 30 do Código Penal:

*Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares do crime.***

A regra geral é que se duas pessoas cometem um crime em concurso, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam (não afetam a outra pessoa).

Mas como visto, se a circunstância ou a condição de caráter pessoal for elementar do crime, haverá comunicação. Deve ser ressaltado que para haver essa comunicação o concorrente deve ter ciência da circunstância/condição de caráter pessoal elementar do outro concorrente.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
